过失不实陈述导论

英格兰法学习材料 | 信息、信赖与经济损失

1. 什么是 negligent misstatement ?

Negligent misstatement（过失不实陈述），是指没有尽到合理注意而提供不准确或有误导性的信息、意见。原告可能依据这些信息作出决定，继而遭受经济损失。说话者即使没有故意骗人，也可能存在过失：不够谨慎与故意欺诈是不同的问题。

本课聚焦pure economic loss（纯粹经济损失），即不以原告可获赔的人身伤害或其财物受损为基础的财务损失。普通过失侵权法通常限制这类赔偿，但存在重要例外。过失不实陈述就是其中一类，前提是双方关系及其他要件符合要求。

> 信息错误 + 金钱损失，并不自动等于侵权责任。原告还需要证明：被告对相关咨询及损失负有注意义务、违反义务、原告的信赖合理，以及必要的因果联系。

2. 一个虚构例子

专业顾问接受贷款人的委托，为一笔拟议贷款核查某企业的财务状况。顾问检查草率，却给出让人放心的误导性意见。贷款人合理信赖后放款，企业随后倒闭，贷款人遭受损失。这可能形成请求，但仍需逐项证明法律要件，不能仅因结果不好就认定顾问应当赔偿。

3. 法律英语词汇

Claimant：寻求法律救济的原告。Defendant：被起诉的被告。Reliance：信赖，即把信息作为行动依据。Creditworthiness：信用或偿债能力。Disclaimer：意在否认或限制责任的声明。

适用范围：英格兰与威尔士的过失侵权法。本课讨论信息引起的经济损失；合同中的不实陈述和欺诈有各自的规则，不能完全混同。

Hedley Byrne v Heller 案

1. 案情：谁向谁询问信用情况？

Hedley Byrne & Co Ltd 是一家广告代理公司。它为客户 Easipower Ltd 安排广告，并且由自己对媒体公司承担付款责任。由于担心客户的财务状况，它请自己的开户银行向 Easipower 的银行 Heller & Partners Ltd 索取信用资料。

Heller 提供了总体上较正面的信用评价，不过书面回复也指出，所问的交易金额高于其通常见到的数额。信息通过银行传递给广告公司。Hedley Byrne 依赖这些信息，后来 Easipower 进入清算，广告公司遭受经济损失。

判例报告记载，诉状所列损失为£17,661 18s. 6d.；一审法官假设存在责任时计算的赔偿额为£15,454 3s. 6d.。二者不是同一个数字，更不是原告实际获得的赔偿。s. 和 d. 是英国当时使用的先令、便士单位。

2. 广告公司为什么败诉？

书面回复明确写道：“For your private use and without responsibility on the part of this bank or its officials.” 意思是仅供私人使用，本银行及其人员不承担责任。这个 disclaimer 起了决定性作用。上议院驳回 Hedley Byrne 的上诉：Heller 获胜，不必向广告公司赔偿。

在本案情境中，该声明阻止了相关责任承担及注意义务的成立。因此，不能说可获赔请求的全部要件均已满足，只是银行被额外“免罪”。同样，也不能把判决讲成：只要删去那句话，法院就必然已经最终判给赔偿。

3. 原告输了，为什么判例仍如此重要？

上议院承认：足够特殊的关系可以产生谨慎提供信息的义务，即使原告与被告之间没有合同。这意味着，不谨慎的咨询造成纯粹经济损失，原则上可能获得赔偿。一般法律原则与这一次诉讼的输赢必须分开理解。

> 记住两个不同结论：法律承认过失咨询可能引起责任；但本案银行因免责声明而不承担该责任。

Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465。判决日期为1963年5月28日；1964是判例报告的年份。

什么情况下可能承担责任？

1. 是否存在承担责任的特殊关系？

重要问题是：被告是否就有关咨询承担责任，原告依赖它是否合理。可考察提供者的专业能力、询问是否严肃、预定接收者及用途，以及提供者是否知道信息可能被怎样使用。并非一定需要正式承诺或收费，才可能产生责任。

这里的 special relationship 是法律上的责任关系，不是指私人感情好。反过来，仅仅可以预见某些人会遭受经济损失，也不足以让说话者对所有可能读到或听到该信息的人负责。

2. 是否草率？是否真正信赖？损失是否属于义务范围？

结论错误本身不等于未尽合理注意。原告必须证明被告低于应有的谨慎、专业标准。原告还必须实际依据该信息行动：如果作出决定后才收到信息，通常不能说这条信息导致了先前的决定。

还要问：若获得适当咨询，原告会怎样行动？所要求的损失是否属于该注意义务要保护的风险？不是一笔交易发生的所有损失都自动由顾问承担。企业倒闭，也不能单独证明其银行曾过失提供信用评价。

3. 免责声明：历史结果不等于今天一律有效

免责声明可能影响责任是否被承担，也可能试图限制赔偿责任，必须看具体措辞和背景。今天还应检查适用法律：在 Unfair Contract Terms Act 1977（1977年不公平合同条款法）适用时，第2、11条可能要求经济损失的过失责任排除条款或通知符合合理性标准。

消费者条款及通知则可能适用 Consumer Rights Act 2015（2015年消费者权利法）及其公平性审查。不能说所有免责声明都有效，也不能说现代法律使所有免责声明都失效。

> 虚构比较：专门为某贷款人的某笔贷款准备的意见，与聚会中随口作出的预测，背景不同。应分析责任、用途和信赖，不能只凭“专业咨询”或“闲聊”的标签自动决定结果。

理解与练习

1. 被告必须故意撒谎吗？
答案： 不必。过失不实陈述针对未尽合理注意；故意欺诈属于另一种责任基础。

2. Hedley Byrne 案中的客户是谁？
答案： Easipower Ltd。Hedley Byrne 是广告公司，Heller 是客户的银行；询问通过广告公司自己的银行进行。

3. 谁赢了，为什么？
答案： Heller 获胜。免责声明阻止了相关责任承担和注意义务的产生，广告公司的上诉因此失败。

4. 没有合同也可能赔偿纯粹经济损失吗？
答案： 可能。Hedley Byrne 承认足够特殊的关系可以产生提供信息的注意义务，但其他要件仍须证明。

5. 专业意见只要错了就构成过失吗？
答案： 不是。应结合背景判断所要求的注意和技能水平；结果不理想并不自动证明违反义务。

6. 如果原告根本没有依赖这条信息呢？
答案： 信息与决定之间缺少必要联系，不能直接把后来发生的损失归因于该陈述。

7. 今天写上 without responsibility 就一定不用赔吗？
答案： 不是。需要解释措辞、分析情境，并适用相关法律审查。免责声明既非自动有效，也非自动无效。

> 答题顺序：信息与用途 → 责任承担 / 注意义务 → 违反义务 → 实际且合理的信赖 → 因果关系及义务范围内的损失 → 免责声明与法律限制。

资料来源

依据所提供的转录整理，修正名称、案情结论及过度简化表述。原始判例：Hedley Byrne [1964] AC 465，尤其第467-469、486、502及529页。法律：UCTA 1977，第2条及第11条；CRA 2015，第62条。示例均为虚构教学材料。